

[별표 4]

참여제한 및 정부 출연금 환수 기준(제25조 관련)

대 상	참여제한	환수
① 과제관리 또는 과제수행의 평가결과로 중단, 실패한 과제		
- 수행결과가 극히 불량하거나 불성실하게 수행한 과제	3년	해당 연도 출연금 전액 이내
- 과제를 성실하게 수행한 과제	면제 또는 2년 이내	해당 연도 출연금 전액 이내
- 연차평가결과 “계속” 또는 단계평가 “성공”으로 평가되었으나 기관합병, 경영악화 등으로 차년도 협약을 포기한 과제	3년 이내	전 연도 출연금 전액 이내
② 당해연도 사업이 부도, 폐업, 법정관리 및 이에 준하는 상황 (이하 “경영악화”라 한다)으로 중단되거나, 최종평가가 불가능한 과제	1년	-
③ 비공개 최종보고서 임의공개 등을 포함하여 정당한 절차없이 연구내용을 누설하거나 유출한 과제	2년 (해외로 누설·유출의 경우는 5년)	총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액 이내
④ 주관연구기관이 정당한 사유 없이 연구개발과제의 수행을 포기한 과제	3년	총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액 이내
⑤ 참여기업 또는 실시기업이 기술실시계약을 체결하지 않거나, 기술료를 납부예정일로부터 1년 이상 미납부한 과제		
- 경영악화 이외의 사유	2년	미납기술료 금액 이내
- 경영악화로 인한 경우	1년	-
⑥ 정산금 및 환수금 미납 등 시정조치를 불이행한 과제		
- 일반과제의 경우	1년	환수 대상 금액
- 정밀정산을 실시한 문제과제의 경우	1년	미납금 전액
⑦ 연구개발비를 용도 외 사용한 경우(단, 용도 외 사용 사실을 적발하였을 때, 해당 금액이 연구개발비 계정에 이미 회복된 경우 참여제한 기간을 1년 이상 감경할 수 있음)		
- 용도 외 사용 금액이 해당연도 연구개발비의 5퍼센트 초과 20퍼센트 이하인 경우	3년 이내	해당연도 출연금 전액 이내
- 용도 외 사용 금액이 해당연도 연구개발비의 20퍼센트 초과 30퍼센트 이하인 경우	4년 이내	해당연도 출연금 전액 이내
- 용도 외 사용 금액이 해당연도 연구개발비의 30퍼센트 초과인 경우	5년 이내	해당연도 출연금 전액 이내
⑧ 정당한 사유 없이 지식재산권을 개인 명의로 출원 또는 등록하는 경우	1년	-
⑨ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우		
- 거짓 또는 부정한 방법으로 선정된 경우	3년 이내	총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액 이내
- 거짓 또는 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우	3년 이내	부정행위가 이루어진 연도부터 부정행위가 적발된 해당 연도까지의 출연금 전액 이내
⑩ 그 밖에 연구개발사업을 수행하기에 부적합한 경우로서 이 규정 또는 협약의 규정을 위반한 경우	2년 이내	해당 연도의 출연금의 범위에서 위반행위의 경중 및 위반사유를 고려한 금액
⑪ 상기 사항 중 둘 이상에 해당하는 경우.	참여제한 기간 합산	환수 대상 금액

비고1) 환수 대상 금액은 최초협약일부터 현재까지의 환수 대상 금액이며, 제25조제4항의 규정에 의한 정밀정산을 통해 결정

비고2) 제재조치평가단은 참여기간 범위 내 참여기간 또는 사업비 환수 및 환수금액 감액에 대하여 평가를 수행하며 개발위원회 심의로 확정, 과학원장은 확정된 참여제한 결정사실 및 환수금액을 해당 기관에 함께 통지하여야 하고, 통지 받은 기관의 장은 통지를 받은 날부터 30일 이내에 해당금액을 납부해야 함